

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 666/2530 บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด
นาย กำธร ชัยเวชวิศิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนถึงที่สุดโดยศาลวินิจฉัยว่าโจทก์ยังไม่ได้มอบอำนาจให้ บ. ฟ้องคดีแทน บ. ไม่มีอำนาจฟ้อง โดยยังมีได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีเรื่องนี้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้อง จำเลยเป็นคดีใหม่ให้ชำระหนี้โจทก์เหมือนคดีก่อนได้อีก ไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 148 เพราะในคดีก่อนศาลยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่เป็นเนื้อหา แห่งคดี.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้กู้เงินโจทก์สองครั้ง ครั้งแรกเป็นเงิน 300,000 บาท ครั้งที่สองเป็นเงิน 100,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินและบ้านซึ่ง ปลุกในที่ดินแปลงหนึ่งเป็นประกันการกู้ยืมเงินทั้งสองคราว จำเลยที่ 1 ชำระดอกเบี้ย ให้โจทก์บางส่วน หนี้ถึงกำหนดแล้วไม่ชำระคงค้างเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวม 589,432 บาท ขอให้บังคับจำนองทั้งสองร่วมกันชำระหากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์จำนอง ขายทอดตลาดชำระหนี้โจทก์

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ยังค้างชำระต้นเงินโจทก์ 400,000 บาทและค้างดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 119,745 บาทเท่านั้น เดิมโจทก์เคยฟ้องจำเลยทั้งสองตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11738/2525 ของศาลชั้นต้นซึ่งเป็นประเด็นเดียวกับคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องคดีถึงที่สุด โจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นฟังว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำกับคดีหมายเลขแดงที่ 11738/2525 จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11738/2525 วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญเหลือ สุทธิชัย ฟ้องคดีแทนโจทก์ ยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นเนื้อหาแห่งคดี โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ได้ ไม่ต้องตามห้ามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีก่อนคือคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11738/2525 ซึ่งถึงที่สุดชั้นอุทธรณ์โดยศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์ยังไม่ได้มอบอำนาจให้นายบุญเหลือฟ้องคดีแทนโดยไม่วินิจฉัยในประเด็นข้ออื่น ดังนี้ คดีก่อนเป็นที่ยุติว่าให้ยกฟ้องโจทก์เพราะนายบุญเหลือไม่มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ โดยยังมิได้มีการวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีเรื่องนี้ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ให้ร่วมกันชำระหนี้ให้โจทก์เหมือนคดีก่อนได้อีกไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 เพราะในคดีก่อนศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นที่เป็นเนื้อหาแห่งคดี"

พิพากษายืน.

(สุชาติ จีวะชาติ-เสรี แสงศิลป์-อำนวยการ แปลงวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>